



(3/3) من لائحة نظام التنفيذ على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة. بموجب سند تنفيذي، أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ) اهـ. وأما من ناحية الموضوع فإن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة تثبت دعواه الوفاء، ولأن المدعي عليها شخصية اعتبارية واليمين لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية استناداً للفقرة (2) من المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن السند محل الدعوى (صك الرهن العقاري) ما هو إلا ضماناً ثانية للدين المتعلق بالتمويل العقاري وقد ثبت الوفاء بالضمانة الأولى (السند لأمر) وعليه فيثبت تبعاً الوفاء بالضمانة الثانية فهو تلازم غير مسلم؛ لأن إثبات الوفاء بالسند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ بجدة مقصور على السند نفسه ولا يتعداه إلى موضوع الحق الذي من أجله أنشئ السند وكذلك لا يتعداه لسند آخر، ولأن حقيقة هذه الدعوى أن المدعي بطلب إثبات انفكاك الرهن عن العقار المرهون وعدم اعتبار الصك محل الدعوى سنداً تنفيذياً لأجل سداده التمويل العقاري، وهي دعوى موضوعية تنظر لدى قضاء الموضوع في مدى ثبوت السداد من عدمه استناداً للمادة (4/3) من نظام التنفيذ المتضمنة ما نصه: "كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع" اهـ لذلك كله ولجميع ما سبق:

منطوق الحكم

قررت الدائرة رد دعوى الوفاء بالسند التنفيذي -صك الرهن العقاري رقم (٨٧٢٠٠٢٠٠٤٧٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١ هـ المقدم في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٦٠١٣٥٩٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٤ هـ وبما تقدّم حكمت الدائرة وللمدعي (المنفذ ضده) حق الاعتراض على الحكم بطلب التدقيق خلال عشرة أيام، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلّم نسخة صك الحكم. فإذا لم يقدم المعارض اعتراضه على الحكم خلال هذه المدة سقط حقه في طلب تدقيقه، واكتسب الحكم القطعية، كما أنه يسقط حقه في ذلك بتقديمه مذكرة تُقيد لدى إدارة هذه المحكمة تتضمن نزوله عن طلب الاستئناف؛ عملاً بالمواد الخامسة والستين بعد المائة والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، والمادة الثالثة من نظام التنفيذ، واختتمت الجلسة الساعة 09:00 صباحاً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خُزِر في 04 / 06 / 1446 هـ.

رئيس الدائرة القضائية
منصور فرحان أحمد الفيغي

